



Ayuntamiento de Cartajima

Expediente n.º: 84/2021

Informe de los Servicios Técnicos Municipales

Procedimiento: Solicitud de Licencia o Autorización Urbanística

Tipo de Informe: Borrador ☐ Provisional ☐ Definitivo ☒

INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía y de lo dispuesto en los artículos 16 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y 172.4ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el expediente incoado a solicitud de EDUARDO CORVACHO DE LA TORRE, n.º de registro de entrada 2020-E-RC-340, n.º de expediente 84/2021, referente a la concesión de LICENCIA OBRA MAYOR_REFORMA DE ALMACÉN para la realización de REFORMA EDIFICACION SEGÚN PROYECTO TÉCNICO Visado 22/01/2021 -||- N.ºExpediente 21_00368/22012021, situado en Polígono 3 Parcela 31 VIÑA DE JUANE. CARTAJIMA (MÁLAGA) y con referencia catastral 29037A003000310000FD, y de conformidad con lo dispuesto en la Providencia de Alcaldía, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. Que las obras se pretenden realizar sobre un terreno cuya calificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de No Urbanizable, de especial protección por el PEMF de Málaga denominado como CS-20 Valle del Genal. Siendo la Referencia catastral de la finca de ubicación de la actuación

Referencia Catastral	29037A003000310000FD
Localización	Polígono 3 Parcela 31 VIÑA DE JUANE. CARTAJIMA (MÁLAGA)

En la actualidad el municipio no cuenta con PGOU, encontrándose el mismo en ejecución en fase de aprobación inicial. Por tanto es de aplicación en lo referente a parámetros urbanísticos lo establecido en la LOUA, PEPMF y NNSSP de Málaga así como lo establecido en el RDU y RPU. En base al Art. 13 del decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el RDU de Andalucía, para actuaciones en suelo no urbanizable, la solicitud debe identificar suficientemente el inmueble objeto de los actos sujetos a licencia, mediante su referencia catastral y número de finca registral.

Debe darse **cumplimiento a la** resolución de 4 de noviembre de 1996 de la conserjería de Agricultura, que se fija la parcela mínima de 3.0000 Ha (Secano) y 0,25 Ha (Regadío) así las NNSSP establece Separación a linderos 5 m y superficie máxima construida de 1 m3 por cada 5m2.





Ayuntamiento de Cartajima

Así al LOUA fija separación de viviendas a otras construcciones en distancia suficiente que garantice la no formación de nuevos asentamientos de población fijándose en 50 m y la no existencia de más de 4 en radio de 250 m.

SEGUNDO. Que el proyecto técnico presentado, Visado 22/01/2021 -||- N°Expediente 21_00368/22012021 por el arquitecto técnico Juan Manuel Morales Sánchez, junto con la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Aprobación Inicial del Plan General, N.S.S.C. de la Provincia de Málaga, PEPMF de Málaga y con el resto de Normativa urbanística aplicable tal y como se establece en el cuadro siguiente:

Condiciones urbanísticas	Proyecto	[Instrumento de Planeamiento]	Cumple
Parcela Mínima	4,5071 Ha	3,0000 Ha - NSSP	SI
Distancia a Linderos	> 5,00 m	> 5,00 m - NSSP	SI
Altura Máxima	< 4,00 m	dos plantas, < 7,00 m	SI
Sup. Máx. Construida / Edif.	40,64 m2	1 m3/5 m2 (2.724 m2) - NSSP	SI
Uso	Agrícola	Vinculados a la Explotación	SI

TERCERO. Se dan las siguientes circunstancias urbanísticas:

Suelo protegido por PEPMF de Málaga CS-20 Valle del Genal y **por LIC según ley 42/2007** de 13 de diciembre de Patrimonio Natural. El Art. 52.B.2 de la Ley 7/2002 autoriza la construcción edificaciones e instalaciones ligadas a la explotación.

Las Normas Complementarias y Subsidiarias de Ámbito Provincial de Málaga, en Norma 56, 2. Usos permitidos, autoriza instalaciones dedicadas a la explotación agrícola. Y en Norma 56.3. Condiciones de edificaciones y parcelas fija parcela mínima para estas.

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es de 6.123,27 €.

QUINTO. Deberán cumplirse los siguientes plazos: 1 AÑO para el inicio de las obras y 3 AÑOS para su ejecución según LOUA.

SEXTO. No se autoriza la corta de especie forestal, debiendo de ubicarse la construcción en suelo agrícola caso de existir, preferiblemente sobre el suelo forestal.

Se consideran trabajos vinculados a la explotación de la finca.





Ayuntamiento de Cartajima

SÉPTIMO. Se aporta encargo de dirección de ejecución material y designación de coordinador en materia de seguridad y salud según establece el art. 13 del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En conclusión a lo expuesto, informo favorablemente respecto de la concesión de la LICENCIA OBRA MAYOR_REFORMA DE ALMACÉN SEGÚN PROYECTO TÉCNICO solicitada por EDUARDO CORVACHO DE LA TORRE.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

